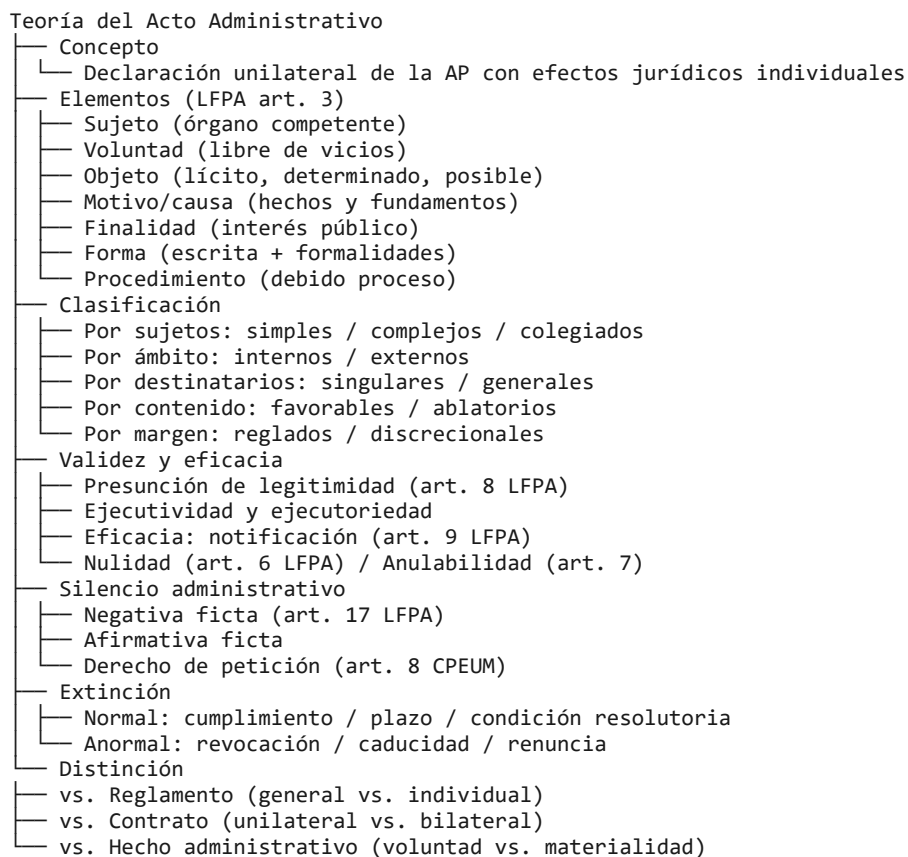


UNIDAD 5. TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ÉNFASIS)

UNIDAD 5

TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ÉNFASIS)

Mapa conceptual



Objetivos de aprendizaje

- **Comprender:** el concepto de acto administrativo como categoría central del derecho administrativo, distinguiéndolo de figuras afines.
- **Identificar:** los elementos de existencia y validez del acto administrativo conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- **Analizar:** las clasificaciones doctrinales del acto administrativo y su utilidad práctica.
- **Evaluar:** la diferencia entre validez y eficacia del acto administrativo, así como los efectos de la notificación.
- **Explicar:** el silencio administrativo (negativa ficta y afirmativa ficta) como técnica de control de la inactividad de la administración.
- **Distinguir:** las causas de extinción normal y anormal del acto administrativo.
- **Aplicar:** el régimen de nulidades de los artículos 5 al 7 de la LFPA a casos concretos.

Competencias a desarrollar

- **Interpretación normativa:** Capacidad para identificar y aplicar los requisitos del acto administrativo en la LFPA y la legislación aplicable.
- **Análisis de validez:** Habilidad para detectar vicios de forma, competencia, motivación o finalidad en actos administrativos.
- **Argumentación jurídica:** Aptitud para fundar y motivar jurídicamente la impugnación o defensa de actos administrativos.
- **Pensamiento crítico:** Competencia para evaluar la constitucionalidad del silencio administrativo frente al derecho de petición.

Concepto de acto administrativo

El acto administrativo es la categoría central del derecho administrativo. >  **Definición.** El Diccionario de Rafael Martínez Morales lo define como «la declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Acto administrativo», p. 6). Esta definición excluye la actividad reglamentaria (consecuencias generales), los contratos administrativos (declaración bilateral), los actos de esencia extrajurídica (operaciones materiales) y los hechos jurídicos.

>  Roldán Xopa, citando a Zanobini, define el acto administrativo como «cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento, de juicio realizada por un sujeto de la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa» (Roldán Xopa, Derecho Administrativo, p. 310). Añade que el acto administrativo debe distinguirse de las normas generales: es un acto de individualización normativa, de ejecución de normas generales.

>  Fernández Ruiz, siguiendo a Gabino Fraga, define el acto administrativo en sentido restringido como «la declaración unilateral de voluntad de un órgano administrativo competente en ejercicio de la potestad pública, con efectos jurídicos directos para determinados individuos, respecto de casos concretos y específicos» (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. VIII, p. 165).

Definición: Definición

Hamdan Amad explica que el acto administrativo debe reunir elementos de existencia y de validez, y que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, promulgada en 1994, vino a dar certeza jurídica

al sistematizar por primera vez los elementos del acto administrativo a nivel federal (Hamdan, Tema IX, p. 127).

Las notas distintivas del acto administrativo —según Roldán Xopa— son: a) actuación de órgano administrativo que produce efectos jurídicos directos; b) acto unilateral; c) expresión de potestades públicas; d) emitido por órgano administrativo; e) produce efectos de derecho; f) puede tener ámbito ad intra (interno) o ad extra (externo); y g) cumple una función ejecutiva (Roldán Xopa, p. 317).

Elementos del acto administrativo

El artículo 3 de la LFPA enumera dieciséis fracciones que constituyen los elementos y requisitos del acto administrativo. La doctrina los agrupa en torno a seis categorías principales.

a) **Sujeto (elemento subjetivo).** El acto debe ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en los casos de órganos colegiados, debe cumplir con los requisitos de sesión, quórum y votación (LFPA art. 3, fracc. I). Martínez Morales señala que el sujeto activo es el órgano de la administración pública que ejercita función administrativa externando voluntad estatal unilateral; el sujeto pasivo es el particular destinatario del acto (Martínez Morales, Diccionario, voz «Elementos del acto administrativo», p. 157). La competencia se determina por materia, territorio, tiempo y jerarquía.

b) **Voluntad o manifestación de voluntad.** La administración debe exteriorizar libremente su voluntad, sin vicios como error, dolo o violencia (LFPA art. 3, fracc. VIII). Roldán Xopa precisa que la voluntad no es necesariamente la voluntad psicológica del funcionario, sino la voluntad declarada que imputa el derecho al órgano administrativo (Roldán Xopa, p. 318).

c) **Objeto.** Es lo que se decide, certifica u opina. Debe ser lícito, cierto, determinado o determinable y posible física y jurídicamente (LFPA art. 3, fracc. II). Fernández Ruiz señala que el objeto del acto administrativo consiste en crear, reconocer, modificar, transmitir o extinguir una situación jurídica concreta (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. IX, p. 134).

d) **Motivo o causa.** Equivale a la causa en los negocios privados. Son las consideraciones de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto. El artículo 3, fracción IV de la LFPA exige que el acto señale «los hechos y los fundamentos legales» —es decir, la fundamentación y motivación—. >  **Definición.** Gabino Fraga define el motivo como «el antecedente que provoca el acto» (citado en Roldán Xopa, p. 322). Cuando el motivo es inexistente o falso, el acto adolece de un vicio que puede dar lugar a su nulidad.

Finalidad (elemento teleológico)

El fin del acto administrativo debe ser el interés público. El artículo 3, fracción III de la LFPA establece que el acto debe perseguir «el interés público». Si la autoridad persigue un fin distinto al previsto por la ley, incurre en desviación de poder (*détournement de pouvoir*), figura que anula el acto. Hamdan Amad considera que el fin es el elemento más importante del acto administrativo, pues distingue el ejercicio legítimo de la potestad administrativa del abuso de poder (Hamdan, Tema IX, p. 131).

f) **Forma.** La forma es el modo de exteriorización de la voluntad administrativa. El artículo 3, fracción V de la LFPA exige que el acto conste por escrito y con firma autógrafa del funcionario competente. La forma incluye también los requisitos formales del procedimiento: audiencia del interesado, dictámenes, y demás formalidades esenciales (fraccs. VI, VII, IX, XI). Fernández Ruiz distingue entre la forma como solemnidad (*ad solemnitatem*) y la forma como medio de prueba (*ad probationem*); en derecho administrativo predomina la forma escrita como requisito de validez (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. IX, p. 180).

Además de estos seis elementos, la doctrina añade el mérito u oportunidad, que es el elemento ético-político referido a la conveniencia, oportunidad y utilidad del acto. Martínez Morales lo incluye como elemento autónomo: «la oportunidad y conveniencia del acto desde la perspectiva del interés público» (Martínez Morales, Diccionario, p. 159).

Clasificación de los actos administrativos

La doctrina ofrece múltiples criterios clasificatorios:

- a) **Por los sujetos que intervienen:** Simples (un solo órgano), complejos (intervienen dos o más órganos para formar una sola voluntad) y colegiados (emitidos por un órgano plural, requieren sesión, quórum y votación).
- b) **Por el ámbito de aplicación:** Internos (dirigidos a otros órganos de la administración, circulares, instrucciones) y externos (dirigidos a los administrados, producen efectos ad extra).
- c) **Por los destinatarios:** Singulares o individuales (se dirigen a una persona determinada) y generales (se dirigen a un conjunto indeterminado de personas, sin llegar a ser normas generales).
- d) **Por el contenido y sus efectos jurídicos:** Favorables o ampliatorios (concesión, admisión, aprobación, autorización, licencia, permiso, dispensa, exención) y ablatorios o de gravamen (orden, mandato, prohibición, sanción, expropiación, revocación). Fernández Ruiz añade los actos que certifican una situación de hecho o de derecho (certificaciones, constancias, copias certificadas) (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. IX, p. 140).
- e) **Por el margen de libertad de la administración:** Reglados o vinculados (la ley predetermina todas las condiciones del acto, la autoridad solo constata el supuesto y aplica la consecuencia) y discrecionales (la ley otorga un margen de apreciación a la autoridad para valorar la oportunidad o conveniencia). Roldán Xopa señala que la discrecionalidad no es arbitrariedad: debe ejercerse dentro del marco legal y bajo control jurisdiccional (Roldán Xopa, p. 328).
- f) **Por su forma de expresión:** Expresos (manifestación explícita de voluntad, generalmente por escrito), tácitos (se deducen del comportamiento de la administración, v. gr., la autorización tácita en ciertos trámites) y presuntos (derivados del silencio administrativo, como la negativa ficta o la afirmativa ficta). Martínez Morales clasifica los actos presuntos como aquellos que «la ley considera existentes ante la falta de respuesta expresa de la autoridad» (Martínez Morales, Diccionario, voz «Actos presuntos», p. 449).

Validez y eficacia del acto administrativo

Validez

El acto administrativo es válido cuando reúne todos los elementos y requisitos establecidos en el artículo 3 de la LFPA. La presunción de legitimidad (art. 8 LFPA) establece que «el acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional». Esta presunción es iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Roldán Xopa explica que la presunción de legalidad tiene como efecto dar firmeza al acto mientras no sea invalidado y, procesalmente, invertir la carga de la prueba: corresponde al particular demostrar la ilegalidad del acto (Roldán Xopa, p. 342).

Eficacia

La eficacia es el momento en que el acto despliega sus efectos jurídicos. El artículo 9 de la LFPA dispone que «el acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación». Existen dos regímenes: a) actos que afectan a los particulares: la notificación es constitutiva de la eficacia; b) actos que benefician al particular: son eficaces desde la fecha de su emisión, sin necesidad de notificación.

Caracteres del acto administrativo. La doctrina identifica cinco caracteres esenciales:

1. **Presunción de legalidad o legitimidad:** Como se ha señalado, el acto se presume válido (art. 8 LFPA).
2. **Ejecutividad:** El acto es obligatorio desde que surte efectos; no requiere declaración judicial previa para su cumplimiento.
3. **Ejecutoriedad:** La administración puede hacer cumplir el acto incluso mediante la coacción, sin necesidad de intervención judicial. Es una expresión de la autotutela administrativa. >  **Definición.** Roldán Xopa define la ejecutoriedad como «la posibilidad de actuar aun en contra de la voluntad de los administrados cuando éstos se resistan al cumplimiento» (Roldán Xopa, p. 343).
4. **Estabilidad:** El acto válido y eficaz no puede ser revocado libremente por la administración cuando ha creado derechos subjetivos a favor del particular.
5. **Impugnabilidad:** El acto puede ser recurrido por el particular mediante los recursos administrativos o el juicio contencioso-administrativo.

Nulidad y anulabilidad. Los artículos 5 a 7 de la LFPA distinguen dos grados de ineficacia:

- **Nulidad (art. 6):** Procede cuando se omiten o son irregulares los elementos de las fracciones I a X del artículo 3. Efectos: el acto es inválido, no goza de presunción de legitimidad ni es ejecutable, pero es subsanable con efectos retroactivos.
- **Anulabilidad (art. 7):** Procede por irregularidades en las fracciones XII a XVI del artículo 3. Efectos: el acto se considera válido, goza de presunción de legitimidad y ejecutividad, y es subsanable con efectos retroactivos.

El silencio administrativo

El silencio administrativo es la ausencia de manifestación expresa de voluntad de la administración ante una solicitud del particular, dentro del plazo legal. No es un acto administrativo en sentido estricto —pues carece de voluntad— sino el supuesto de hecho al que la ley atribuye una consecuencia jurídica.

Roldán Xopa distingue tres consecuencias posibles del silencio: a) afirmativa ficta (se entiende resuelto favorablemente); b) negativa ficta (se entiende resuelto desfavorablemente); y c) violación al derecho de petición (art. 8 CPEUM), que faculta al particular para acudir al amparo por omisión (Roldán Xopa, p. 334).

El artículo 17 de la LFPA establece la regla general de la negativa ficta: transcurridos tres meses sin que la autoridad resuelva expresamente una solicitud, se entenderá resuelta en sentido negativo. El particular puede entonces interponer el recurso de revisión o acudir directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La afirmativa ficta opera por excepción, en los casos que señalan expresamente las leyes. Fernández Ruiz explica que la afirmativa ficta tiene por objeto agilizar la actuación administrativa y evitar que la inactividad de la autoridad paralice la actividad de los particulares (Fernández Ruiz, INEHRM, Cap. X, p. 148).

Martínez Morales agrega una tercera categoría: el silencio indefinido, que no produce consecuencia jurídica alguna y subsiste la obligación de la autoridad de resolver expresamente (Martínez Morales, Diccionario, voz «Silencio administrativo», p. 449).

Extinción del acto administrativo

El artículo 11 de la LFPA enumera seis causas de extinción del acto administrativo:

I. Cumplimiento de su finalidad: Cuando el objeto del acto se ha realizado íntegramente (v. gr., una autorización de construcción ya ejecutada).

II. Expiración del plazo: Cuando el acto fue emitido con un plazo determinado y éste ha vencido.

III. Falta de realización de la condición o término suspensivo: Si la eficacia del acto estaba sujeta a una condición y ésta no se cumple.

IV. Acaecimiento de una condición resolutoria: Cuando el acto se extingue por la realización de un evento futuro e incierto previsto en el propio acto.

V. Renuncia del interesado: Siempre que el acto hubiera sido dictado en exclusivo beneficio del particular y la renuncia no afecte el interés público.

VI. Revocación por causa de interés público: La administración retira unilateralmente un acto válido y eficaz por razones sobrevenidas de interés general. Hamdan Amad señala que la revocación tiene como límite los derechos adquiridos de buena fe; no procede cuando el acto ha creado derechos patrimoniales consolidados (Hamdan, Tema IX, p. 136).

Fernández Ruiz distingue entre cesación normal (cumplimiento, plazo, condición resolutoria) y extinción anormal (revocación, anulación, caducidad). La caducidad opera cuando el beneficiario incumple las obligaciones impuestas en el acto (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. XI, p. 190).

Distinción entre acto administrativo, reglamento, contrato y hecho administrativo

Acto administrativo vs. reglamento. Ambos emanan de la administración pública, pero el reglamento es una norma general, abstracta e impersonal (disposición administrativa de carácter general), mientras que el acto administrativo es concreto, individual y produce efectos jurídicos subjetivos. Roldán Xopa utiliza un criterio binario: generalidad vs. individualización (Roldán Xopa, p. 311). Fernández Ruiz señala que los reglamentos son formalmente administrativos pero materialmente legislativos, mientras que los actos administrativos son formal y materialmente administrativos (Fernández Ruiz, Edo. Méx., Cap. VIII, p. 166).

Acto administrativo vs. contrato administrativo. El acto es una declaración unilateral de voluntad; el contrato es bilateral, producto del consentimiento entre la administración y el particular. Martínez Morales excluye expresamente los contratos de la categoría de acto administrativo por su naturaleza bilateral (Martínez Morales, Diccionario, p. 6).

Acto administrativo vs. hecho administrativo. El hecho administrativo es una actividad material de la administración que no contiene una declaración de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos (v. gr., la construcción de una carretera, la recolección de basura). Roldán Xopa señala que el hecho administrativo carece de la voluntad dirigida a producir efectos jurídicos, aunque pueda tener consecuencias de hecho (Roldán Xopa, p. 312). La distinción es relevante para el régimen de impugnación: los actos se recurren; los hechos, cuando causan daños, se reparan mediante la responsabilidad patrimonial del Estado.

Tema	Gabino Fraga (Derecho Administrativo)	José Roldán Xopa (ITAM)	Jorge Fernández Ruiz (Edo. Méx. 2023)
Concepto de acto administrativo	Declaración unilateral de voluntad del órgano administrativo en ejercicio de potestad pública, con efectos jurídicos concretos	Actuación de órgano administrativo que produce efectos jurídicos directos; acto de individualización normativa	Declaración unilateral de voluntad de órgano competente en ejercicio de potestad pública, con efectos jurídicos directos para individuos determinados
Elementos	Sujeto, voluntad, objeto, motivo, forma, fin	Competencia, voluntad, motivo/objeto, finalidad, forma, procedimiento (como requisitos de validez, no "partes anatómicas")	Sujeto, voluntad, objeto, motivo, fin, forma, mérito/oportunidad; distingue entre elementos esenciales y requisitos de validez
Clasificación	Reglados / discrecionales; simples / complejos; internos / externos; favorables / de gravamen	Por sujetos, voluntades, ámbito, destinatarios, margen de libertad, contenido, forma de expresión	Por esfera (int/ext), finalidad (preliminar/decisorio/ejecución), contenido (derechos/restricciones/certificación), relación con la ley
Silencio administrativo	Ficción legal para evitar parálisis de la administración	Supuesto de hecho de la consecuencia jurídica; tres variantes (afirmativa, negativa, violación al derecho de petición)	Elementos: petición escrita, presentación al órgano, falta de respuesta, transcurso del plazo legal
Nulidad vs. anulabilidad	Aplicaba teoría civilista (inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa) antes de la LFPA	Arts. 5-7 LFPA: nulidad (fracc. I-X) y anulabilidad (fracc. XII-XVI)	Inexistencia, nulidad y anulabilidad según el Código Administrativo del Estado de México

Legislación aplicable comentada

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA)

Artículo 2:

Define el ámbito de aplicación de la ley: organismos descentralizados, desconcentrados y centralizados de la APF. Es la puerta de entrada al régimen del acto administrativo federal.

Artículo 3 (fracc. I-XVI):

Corazón normativo de la unidad. Enumera los elementos y requisitos del acto administrativo: competencia (I), objeto lícito y determinado (II), finalidad de interés público (III), fundamentación y motivación (IV), forma escrita con firma autógrafa (V), necesidad de procedimiento (VI), dictamen desfavorable en colegiados (VII), ausencia de error/dolo/violencia (VIII), mención del órgano emisor (IX), lugar y fecha (X), firma del funcionario (XI), recursos procedentes (XII), publicación en DOF para actos generales (XIII), notificación (XIV), cumplimiento de requisitos de colegiados (XV) y protocolización en idioma español (XVI).

 Artículo 5:

Consecuencia jurídica de la omisión o irregularidad: nulidad o anulabilidad según el elemento afectado.

 Artículo 6:

Nulidad. Irregularidades en fracciones I a X: acto inválido, no presume legítimo, subsanable, efectos retroactivos.

 Artículo 7:

Anulabilidad. Irregularidades en fracciones XII a XVI: acto válido, presume legítimo, subsanable, efectos retroactivos.

 Artículo 8:

Presunción de validez del acto administrativo (iuris tantum).

 Artículo 9:

Eficacia y exigibilidad: por regla general, a partir de la notificación; para actos favorables, desde la emisión.

 Artículo 10:

Eficacia diferida cuando requiere aprobación de otro órgano.

 Artículo 11:

Causas de extinción del acto administrativo (seis fracciones).

 Artículo 17:

Silencio administrativo: regla general de negativa ficta en tres meses.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 Artículo 8:

Derecho de petición. Toda persona tiene derecho a que la autoridad le dé respuesta por escrito en breve término. Base constitucional del silencio administrativo y fundamento del amparo por omisión.

 Artículo 16:

Obligación de fundamentar y motivar todo acto de molestia. Es el mandato constitucional que subyace al artículo 3, fracción IV de la LFPA. Todo acto administrativo que afecte la esfera jurídica del particular debe expresar el fundamento legal y las razones que lo justifican.

Esquema de síntesis

1. CONCEPTO: Declaración unilateral de la AP con efectos jurídicos individuales
Diferencia de: reglamento (general), contrato (bilateral), hecho (material)
2. ELEMENTOS (LFPA art. 3)
Sujeto (I): órgano competente + servidor público
Voluntad (VIII): libre de error, dolo o violencia
Objeto (II): lícito, cierto, determinado, posible
Motivo/causa (IV): fundamentación y motivación (hechos + derecho)
Finalidad (III): interés público (prohibido desvío de poder)
Forma (V, VII, IX, X, XI): escrita + firma autógrafa + lugar/fecha/órgano
Procedimiento (VI): debido proceso
3. CLASIFICACIÓN
Sujetos: simple / complejo / colegiado
Ámbito: interno / externo
Destinatarios: singular / general
Contenido: favorable / ablatorio / certificante
Margen: reglado / discrecional
4. VALIDEZ (art. 8: presunción) – EFICACIA (art. 9: notificación)
Caracteres: presunción de legalidad, ejecutividad, ejecutoriedad, estabilidad, impugnabilidad
Nulidad (art. 6: fracc. I-X): inválido, no presunto, subsanable
Anulabilidad (art. 7: fracc. XII-XVI): válido, presunto, subsanable
5. SILENCIO ADMINISTRATIVO (art. 17 LFPA)
Negativa ficta: 3 meses → sentido negativo (regla general)
Afirmativa ficta: por excepción legal → sentido positivo
Fundamento: art. 8 CPEUM (derecho de petición)
6. EXTINCIÓN (art. 11 LFPA)
Normal: cumplimiento / plazo / condición resolutoria
Anormal: revocación (interés público) / caducidad / renuncia